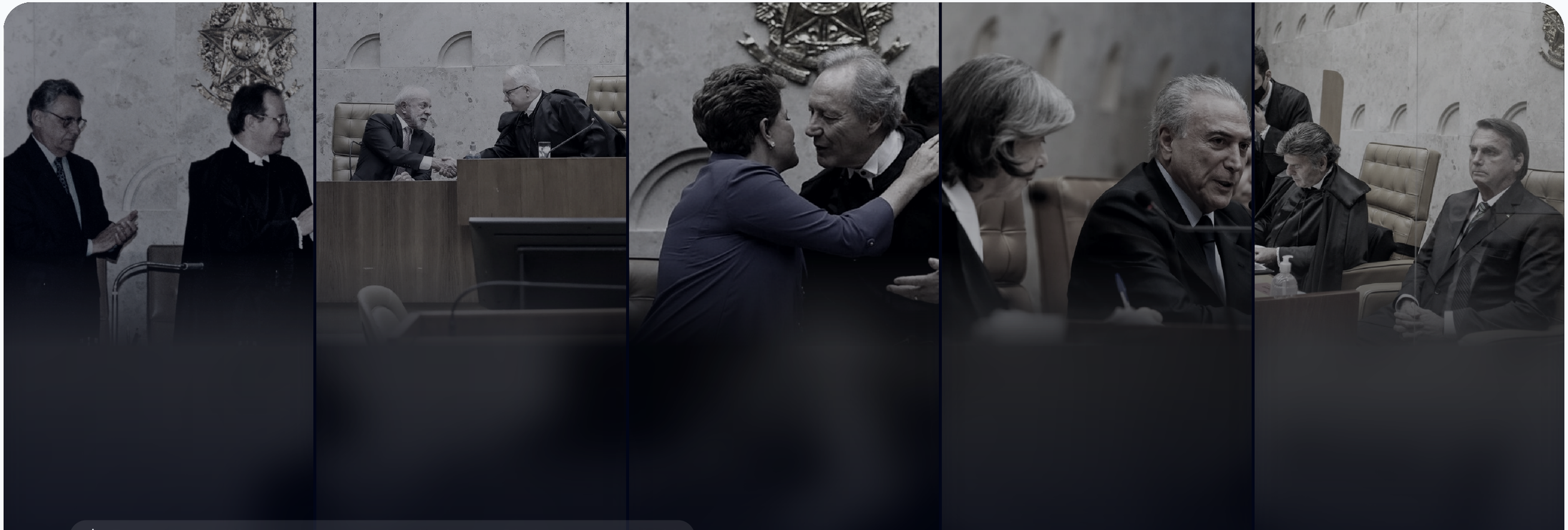


Exame de Qualificação · Mestrado Acadêmico em Direito · Mossoró 2026

O que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

Condições para o julgamento de mérito no controle concentrado de constitucionalidade (1988–2025)

ORIENTANDO

Fernando Lima Nogueira da Silva

ORIENTADOR

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr.

PROGRAMA

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Banca examinadora

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr. (UFERSA)
Presidente

Rafael Lamera Giesta Cabral, Prof. Dr. (UFERSA)
Membro Examinador

Jairo Néia Lima, Prof. Dr. (UENP)
Membro Examinador

JUSTIFICATIVA

1 Por que o decreto presidencial raramente é tratado como objeto autônomo na literatura jurídica

2 e por que, na jurisdição constitucional, as ações contra ele em geral terminam sem decisão de mérito?

ENTRE 1988 E 2025

17.231 atos [2]

242 ações

cerca de 1 ação no Supremo Tribunal Federal para cada **71** decretos

1 NA LITERATURA JURÍDICA

Emenda Constitucional nº 32/2001

o rito atual da medida provisória (MP)

art. 62

a literatura que se formou depois dele centrou-se nas MPs

O decreto autônomo

art. 84, VI

raramente é tratado como objeto autônomo na literatura jurídica

2 NA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL

controle político · Congresso Nacional

2,6%

probabilidade de uma proposta do Executivo ser rejeitada em plenário

→

reage quando há conflito político-partidário

escanteia as questões puramente jurídicas

→

controle jurisdicional · Supremo Tribunal Federal

as ações contra ele em geral terminam sem decisão de mérito

(Figueiredo; Limongi, 2001)

FONTE Introdução e notas 2 e 3

PERGUNTA DE PESQUISA

Sob quais condições o Supremo Tribunal Federal conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025?

TEMPO	OBJETO	VIA PROCESSUAL
37 anos de vigência da Constituição de 1988	Decretos publicados pela Presidência da República, excluídos os estaduais, distritais e municipais e os atos normativos de outras autoridades administrativas	As quatro classes constitucionais do controle concentrado

Limita-se ao modo como cada processo terminou, ou estava em 30 de junho de 2026, separando os casos com resolução do mérito, em que o Supremo Tribunal Federal enfrenta o objeto constitucional e acolhe o pedido, no todo ou em parte, ou o rejeita, daqueles que se encerram **sem esse exame**.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral é verificar sob quais condições o STF conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 RECONSTRUIR — Seção 2 →

O primeiro objetivo específico é reconstruir, por revisão sistemática conduzida segundo o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021), o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as MPs.

2 MAPEAR — Seções 4.1 e 4.2 →

O segundo é mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

3 ESTIMAR — Seção 4.3 →

O terceiro é estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, **a sobrevivência ao filtro monocrático** e **o exame do mérito pelo colegiado**.

HIPÓTESE DE TRABALHO

O encerramento das ações **sem resolução de mérito** se explica principalmente por construções processuais anteriores ao mérito processual. Entre elas estão **a qualificação teórica do ato pelo legitimado ativo**, que pode dar ao Supremo fundamento para reconhecer a **ofensa reflexa**, **a sobrevivência da norma impugnada até o julgamento**, cuja falta leva à **prejudicialidade**, e **a decisão monocrática do relator**, que **encerra a ação sem levá-la ao colegiado**.



Segundo essa hipótese, **a matéria dos decretos impugnados** e **o governo que os editou** pesam menos, no desfecho das ações, do que **os obstáculos processuais**.

REFERÊNCIAS Page et al. (2021) Introdução

Condições para compor o corpus da revisão sistemática: ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

Quadro 1 – Estratégia de busca por base: campos, filtros e operadores literais

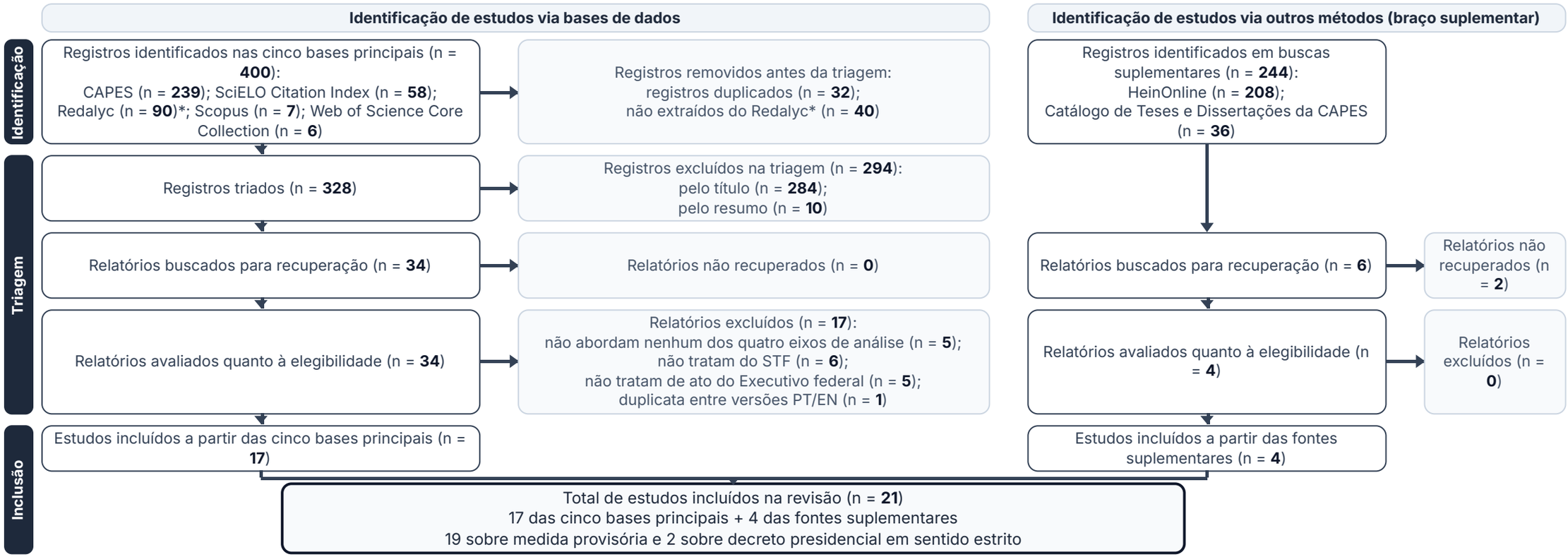
Base e data da busca	Campos e filtros	Operadores de busca (literal)	Registros
CAPES – Portal de Periódicos 26/05/2026	Qualquer campo, em três linhas unidas por AND. Idioma PT/ES/EN; revisado por pares; artigo e dissertação.	(“Supremo Tribunal Federal”) AND (“controle de constitucionalidade” OR “jurisdicao constitucional”) AND (“medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “decreto presidencial” OR “decreto autônomo” OR “decreto regulamentar” OR “ato normativo do Executivo”)	**239**
SciELO Citation Index, via Web of Science 26/05/2026	TS (título, resumo e palavras-chave). PY 1988-2025; Article/Review/Book Chapter; PT/EN/ES.	TS=(“Supremo Tribunal Federal” AND (“medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “decreto presidencial” OR “decreto autônomo” OR “decreto regulamentar” OR “ato normativo do Executivo”))	**58**
Web of Science Core Collection 26/05/2026	TS, busca semântica desabilitada (Keyword only). PY 1988-2025; Article/Review/Book Chapter/Proceedings; EN/PT/ES.	TS=((“Brazilian Supreme Court” OR “Supreme Federal Court” OR “Supremo Tribunal Federal” OR “Brazilian Constitutional Court”) AND (“provisional measure*” OR “presidential decree*” OR “executive decree*” OR “executive order*” OR “decree power” OR “decree authority” OR “medida provisoria” OR “decreto presidencial”))	**6**
Scopus 26/05/2026	TITLE-ABS-KEY. PUBYEAR 1988-2025; ar/re/ch/cp; EN/PT/ES.	TITLE-ABS-KEY((“Brazilian Supreme Court” OR “Supreme Federal Court” OR “Supremo Tribunal Federal” OR “Brazilian Constitutional Court”) AND (“provisional measure*” OR “presidential decree*” OR “executive decree*” OR “executive order*” OR “decree power” OR “decree authority” OR “medida provisoria” OR “decreto presidencial”))	**7**
Redalyc 26/05/2026	Busca geral, sem parênteses aninhados (o sistema os trata como literais). Idioma português; disciplina Derecho.	“Supremo Tribunal Federal” AND “medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “ato normativo do Executivo”	**90** (317 no motor; 50 extraídos manualmente)
HeinOnline 03/06/2026	Campo Título, All Databases. Data 1988-2025. Refinamento sucessivo: de 1.008 para 336 (Law Journal Library + termos em português) para 208 (campo Título).	title:(“medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “provisional measure*” OR “Supremo Tribunal Federal” OR “Brazilian Supreme Court” OR “Supreme Federal Court”)	**208** (3 incluídos)
Catálogo de Teses da CAPES 03/06/2026	Busca geral com refinamentos (o sistema não tem operador booleano confiável): mestrado e doutorado; Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas; Direito e Ciência Política; 1988-2025.	“Supremo Tribunal Federal” “medida provisória”	**36** (1 incluído)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

FONTE Seção 2.1 e Quadro 1

Condições para compor o corpus da revisão sistemática: ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

Figura 1 – Fluxograma do processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos (PRISMA 2020)



Notas: recorte de publicação 1988–2025; buscas executadas entre maio e junho de 2026. CAPES e SciELO: registros importados no Zotero (a interface informava 234 e cerca de 60). *Redalyc: 90 registros declarados pela plataforma com os filtros aplicados, sobre 317 informados pelo motor; por ausência de exportação em lote e repetição de conteúdo entre as páginas de resultado, só 50 foram extraídos, e os outros 40 contam como removidos antes da triagem. O braço suplementar não integra o total de 400 da identificação: na HeinOnline, 1.008 registros em texto integral foram refinados para 336 na Law Journal Library e 208 com restrição ao campo título. Triagem e extração conduzidas por um único revisor.

Fonte: elaborado pelo autor (2026), conforme o modelo de fluxograma proposto por Page et al. (2021).

FONTE Seção 2.1 e Figura 1

Condições para compor o corpus da revisão sistemática: ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

21 TOTAL **11** EFETIVO

O corpus efetivo reduz-se a onze estudos, nove sobre medida provisória e dois sobre decreto, e é menor do que o número bruto de vinte e um sugere.

Considera-se que o estudo analisa substantivamente o comportamento decisório da Corte quando identifica ao menos uma ação pelo número, indica o seu desfecho e discute, com análise própria, a sua fundamentação no corpo do texto, e não basta a discussão feita apenas em nota de rodapé ou em lista de referências.

Quadro 2 – Composição do corpus final da revisão sistemática

Nº	Autoria (ano)	Objeto normativo	Desenho de pesquisa	Base	Efetivo
1	Loureiro (2000)	Medida Provisória (MP) (conceito, natureza e limites materiais)	Teórico-dogmático (comentário)	CAPES	
2	**Wielewicki (2000)**	MP (pressupostos de relevância e urgência)	Teórico-dogmático com análise jurisprudencial (monografia premiada)	CAPES	✓
3	Arias (2001)	MP (significado político e preponderância do Executivo)	Ensaio teórico-descritivo com dados secundários	CAPES	
4	Amorim Neto; Tafner (2002)	MP (edição, reedição e delegação legislativa)	Empírico quantitativo-descritivo	SciELO CI / CAPES	
5	**Gontijo (2005)**	MP (controle dos pressupostos constitucionais)	Teórico-dogmático	HeinOnline	✓
6	**Da Ros (2008)**	MP ("poder de decreto" = MP; *accountability* horizontal)	Empírico misto (quali-quantitativo)	SciELO CI / CAPES	✓
7	**Reck; Müller (2009)**	Decreto regulamentar (executivo) — art. 84, IV	Teórico-dogmático com análise jurisprudencial	CAPES	✓
8	**Silveira (2016)**	MP (ADIs e poder contramajoritário do STF)	Empírico quantitativo e análise estratégica	WoS / CAPES / Redalyc	✓
9	**Oliveira; Amaral Jr. (2017)**	MP (relevância, urgência e pertinência temática)	Teórico-dogmático com balanço jurisprudencial	CAPES	✓
10	Pinho (2018)	MP (veiculação de políticas públicas de saúde)	Teórico-dogmático com estatística descritiva	CAPES	
11	**Ribeiro; Muniz (2020a)**	MP (regras de tramitação com quatro casos)	Teórico-empírico; estudo de caso comparado	WoS / CAPES	✓
12	**Ribeiro; Muniz (2020b)**	MP (sobrestamento de pauta e análise do MS 27.931)	Teórico-empírico; estudo de caso único	CAPES	✓
13	Squeff; d'Aquino; Targa (2020)	MP (MPs 925, 948, 958 e 966; consumidor)	Teórico-dogmático analítico-descritivo	CAPES / Redalyc	
14	Vasconcellos et al. (2020)	MP (regulação social após a Emenda Constitucional (EC) 32/2001)	Empírico quantitativo-exploratório	CAPES / Redalyc	
15	**Dorneles; Jahn; Simon (2021)**	MP (quatro MPs trabalhistas; banalização)	Teórico-dogmático (método dedutivo e plano francês)	CAPES	✓
16	Brazilian [...] (2021)	MP 936/2020 e ADI 6363/DF	Nota de jurisprudência descritiva (peça anônima)	HeinOnline	
17	**Alves (2022)**	MP (controle judicial das medidas pandêmicas)	Dissertação; teórico-dogmático	Catálogo CAPES de Teses	✓
18	Gaspardo; Santos; Marchioni (2023)	MP (MPs 870, 873, 881 e 905/2019)	Empírico misto; avaliação legislativa	SciELO CI / CAPES	
19	Pereira; Lunardi; Correia (2024)	MP (rito de tramitação e o Senado Federal)	Empírico predominantemente quantitativo	SciELO CI	
20	Santos; Santana (2024)	MP (formulação de políticas; dados até ago. 2009)	Empírico quantitativo (large-N)	CAPES	
21	**Silva; Oliveira (2025)**	Decreto de graça constitucional (art. 84, XII)	Teórico-dogmático; estudo de caso	HeinOnline	✓

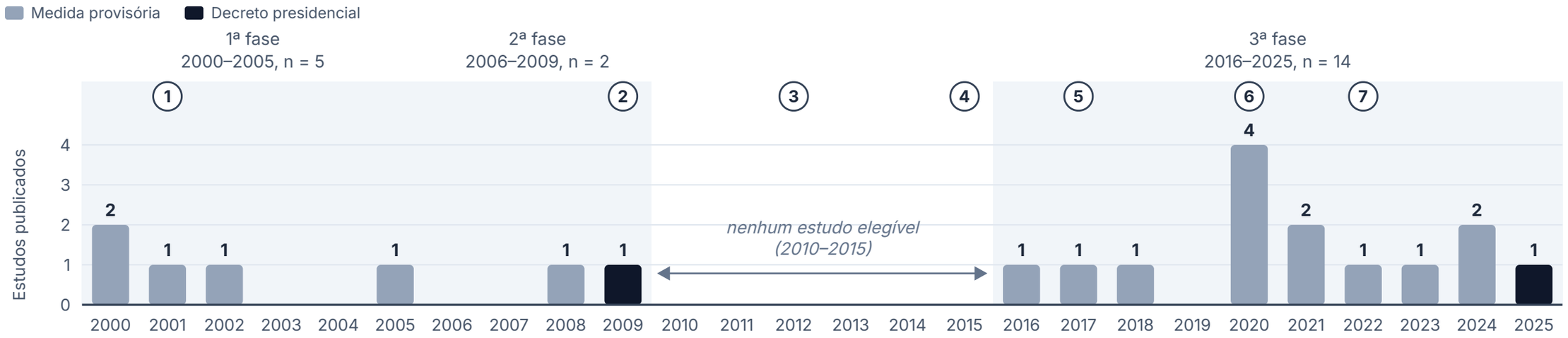
Fonte: elaborado pelo autor a partir da matriz de extração de dados da revisão.

FONTE Seção 2.1 e Quadro 2

Condições para compor o corpus da revisão sistemática:	● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

Figura 2 – Distribuição temporal do corpus e assimetria de objeto na revisão sistemática (n = 21)

A) Estudos incluídos por ano de publicação e marcos institucionais (n = 21)



Marcos institucionais: **(1)** EC nº 32/2001, 2001 **(2)** MS nº 27.931, 2009 **(3)** ADI nº 4.029, 2012 **(4)** ADI nº 5.127, 2015 **(5)** Reforma trabalhista, 2017 **(6)** Pandemia de covid-19, 2020 **(7)** Decreto de graça, 2022

B) Objeto normativo e centralidade do STF nos estudos



Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da matriz de extração de dados da revisão.

FONTE Seção 2.1 e Figura 2

A CONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS

CORTE ABERTA

Três painéis

baixados em 9 de junho de 2026

7.612 painel de decisões
3.028 acervo · trazia o campo de legislação
legitimados · trazia as partes de cada processo

ROTINA EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO R

7.991

ações

Juntou os dois primeiros numa planilha de 7.991 ações e pôs nela as partes de cada uma

OUTRA ROTINA

2.234

ações que tinham no polo passivo o Presidente ou a Presidência da República, a União, a Advocacia-Geral ou a Controladoria-Geral da União, um ministério ou um ministro de Estado, e só essas seguiram

Outra rotina tirou do campo de legislação, e do campo de assunto quando ele faltava, **o número de cada decreto citado** e o procurou entre os **17.338 decretos** de 1988 a 2026 baixados do sítio da Presidência da República.

A CONFERÊNCIA DAS AÇÕES UMA A UMA

232

base inicial

223 confirmou
+ ADPF nº 964 a 967
+ mais cinco ações

+15

−5

Dezesseis ações não constavam da base inicial. **15 cumpriram as regras de inclusão**. Restaram 227 ações da base inicial e 15 adicionais.

UNIVERSO FINAL

242

ações contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025

ACERVO

4.966

arquivos e 156.654 páginas

OS CAMPOS EXPORTADOS FALHAM DE VÁRIOS MODOS

O recorte temporal
806 deles de ações que, pela numeração, devem ter terminado antes de 2000

O campo vazio
preenchido em só 697 dos 3.028 processos do acervo

O rótulo errado
ADI nº 5.915, "Decreto-Lei nº 9288 de 2018"

O polo
ADPF nº 647, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e a Receita Federal

REGRAS DE INCLUSÃO

1. o ato impugnado deve ser um decreto presidencial, numerado ou sem número, publicado entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2025
2. a ação deve ser ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), ADC ou ADPF ajuizada até 31 de dezembro de 2025
3. o decreto deve constar do pedido de mérito da petição inicial ou do aditamento, no todo ou em parte
4. o Executivo federal deve figurar no polo passivo ou, nas ADC, o Presidente da República deve ser o autor

REFERÊNCIAS Dias (2024) Seções 3 e 3.1

Essas técnicas medem, em cada estágio, a associação entre os atributos e a resolução de mérito, o que responde à pergunta de pesquisa e permite verificar se a ofensa reflexa e a prejudicialidade pesam mais do que a matéria do decreto ou o governo que o editou, como sustenta a hipótese.

As estimativas serão associativas e exploratórias, com os limites declarados conforme Epstein e King (2002).

TESTE QUI-QUADRADO E V DE CRAMÉR

indicará se a diferença entre os grupos vai além do acaso, e o V de Cramér medirá a intensidade dessa associação

O QUE FOI FEITO — leitura preliminar, 232 ações

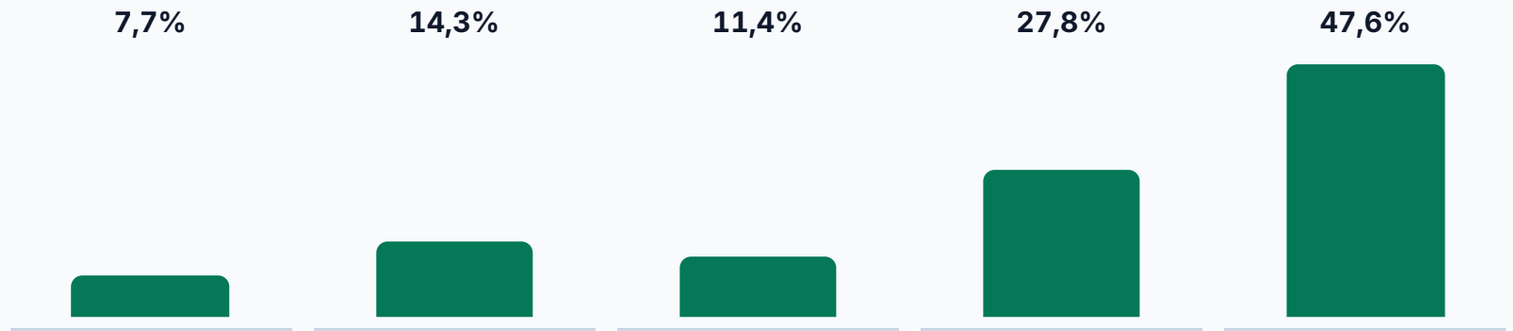
Cruzou o período de ajuizamento com o desfecho das 194 ações já decididas.

RESULTADO

A parcela julgada no mérito subiu de 7,7% nas ações de 1988 a 1994 para 47,6% nas de 2019 a 2025. O qui-quadrado mostra que essa diferença não é obra do acaso. O V de Cramér, de 0,22, mostra que a associação existe, mas está longe de ser total.

NOS AUTOS — Ainda não está na dissertação

AÇÕES DECIDIDAS COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR PERÍODO DE AJUIZAMENTO



teste qui-quadrado

p = 0,001

a diferença entre os grupos vai além do acaso

V de Cramér

0,22

numa escala de 0, nenhuma associação, a 1, associação total

FONTE Seção 3.2 e leitura preliminar (232 ações, setembro de 2026)

REGRESSÃO LOGÍSTICA PENALIZADA (FIRTH, 1993)

estimará esses atributos em conjunto em dois estágios, a sobrevivência ao exame do relator e o exame do mérito pelo colegiado

O QUE FOI FEITO

leitura preliminar, 232 ações

Cruzou os atributos de 186 ações com o desfecho de cada estágio e calculou a chance de cada ação passar por eles.

RESULTADO

Chegar ao colegiado depende um pouco de vários atributos, e o modelo acerta pouco. Depois de chegar, o que pesa é o período. Das ações de 2019 a 2025, 36 de 40 tiveram o mérito julgado, contra 17 de 41 antes.

NOS AUTOS

Ainda não está na dissertação	ADI 6398	ADI 6675	ADPF 964
o relator	Min. Celso de Mello, depois Min. Nunes Marques	Min. Rosa Weber	Min. Rosa Weber
o governo que editou o decreto	Jair Bolsonaro	Jair Bolsonaro	Jair Bolsonaro
o decreto a natureza do decreto	**Decreto nº 10.316/2020** art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a" Regulamentar	**Decretos nº 10.627 a 10.630/2021 e mais quatro de 2019** art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a" (nº 10.627 a 10.629) e inciso IV (nº 10.630) Regulamentar	**Decreto de 21 de abril de 2022** art. 84, caput, inciso XII Sem número
o proponente	Partido Comunista do Brasil	Partido Socialista Brasileiro	Rede Sustentabilidade
a matéria	Regulamenta o auxílio emergencial da covid-19	Armas de fogo, munições, produtos controlados	Concessão de graça constitucional
o tipo de ofensa alegada	Formal e material	Formal e material	Material
primeiro na chegada da ação ao colegiado	✕ **69%** probabilidade predita Ministro Nunes Marques, relator, 8.11.2023 "não conheço desta ação direta de inconstitucionalidade"	✓ **67%** probabilidade predita Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023	✓ **36%** probabilidade predita Plenário, 10.5.2023
depois, entre as que chegam, no exame do mérito	–	✓ "converteu o referendo em julgamento final de mérito"	✓ "No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido formulado"

FONTE Seção 3.2, base canônica de 2.10.2026, autos das ações no STF e leitura preliminar (232 ações, setembro de 2026)

REGRESSÃO LOGÍSTICA PENALIZADA (FIRTH, 1993)

RESULTADO DE CADA SAÍDA — leitura preliminar, 232 ações

1. **O teste de razão de verossimilhanças**
   No segundo estágio, só o período contribui para o modelo (p = 0,0002).
2. **os intervalos de confiança por verossimilhança perfilada**
   Para o período, a razão de chances vai de 2,7 a 52,3. A margem é larga, mas fica toda acima de 1.
3. **a reamostragem**
   Em 400 amostras sorteadas da própria base, o período continua significativo em 93% delas.
4. **a validação cruzada**
   Em casos que não serviram para estimar o modelo, o acerto cai de 0,85 para 0,73, numa escala em que 0,5 é um sorteio.
5. **As probabilidades preditas**
   Um mesmo perfil de ação passa de 34% para 72% de chance de chegar ao mérito se for ajuizado a partir de 2019.

NOS AUTOS

Ainda não está na dissertação

A SEPARAÇÃO ENTRE OS DESFECHOS

o governo que editou o decreto · Lula (3º mandato)

o exame do mérito pelo colegiado

2 com mérito — **0** sem mérito

Regressão comum

sem estimativa finita

razão de chances infinita

regressão logística penalizada (Firth, 1993)

7,42

razão de chances, intervalo de 0,56 a 1.050, num modelo só com o governo que editou o decreto

ADI 7342 Decreto nº 11.374/2023

Plenário, Sessão Virtual de 4.10.2024 a 11.10.2024

"julgou improcedente a ação direta para, assim, declarar a constitucionalidade do Decreto n. 11.374/2023"

ADI 7612 Decreto nº 11.795/2023

Plenário, 14.5.2026

"conheceu da ação direta de inconstitucionalidade e julgou-a improcedente"

O que foi feito. O segundo estágio foi rodado só com o governo que editou o decreto. **Resultado.** A regressão comum não chega a um número, e a de Firth chega a 7,42. O número é finito, mas o intervalo, de 0,56 a 1.050, mostra que duas ações não bastam para concluir.

FONTE Seção 3.2, autos das ações no STF e leitura preliminar (232 ações, setembro de 2026)

ANÁLISE DE RISCOS COMPETITIVOS

mostrará se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito

O QUE FOI FEITO leitura preliminar, 232 ações

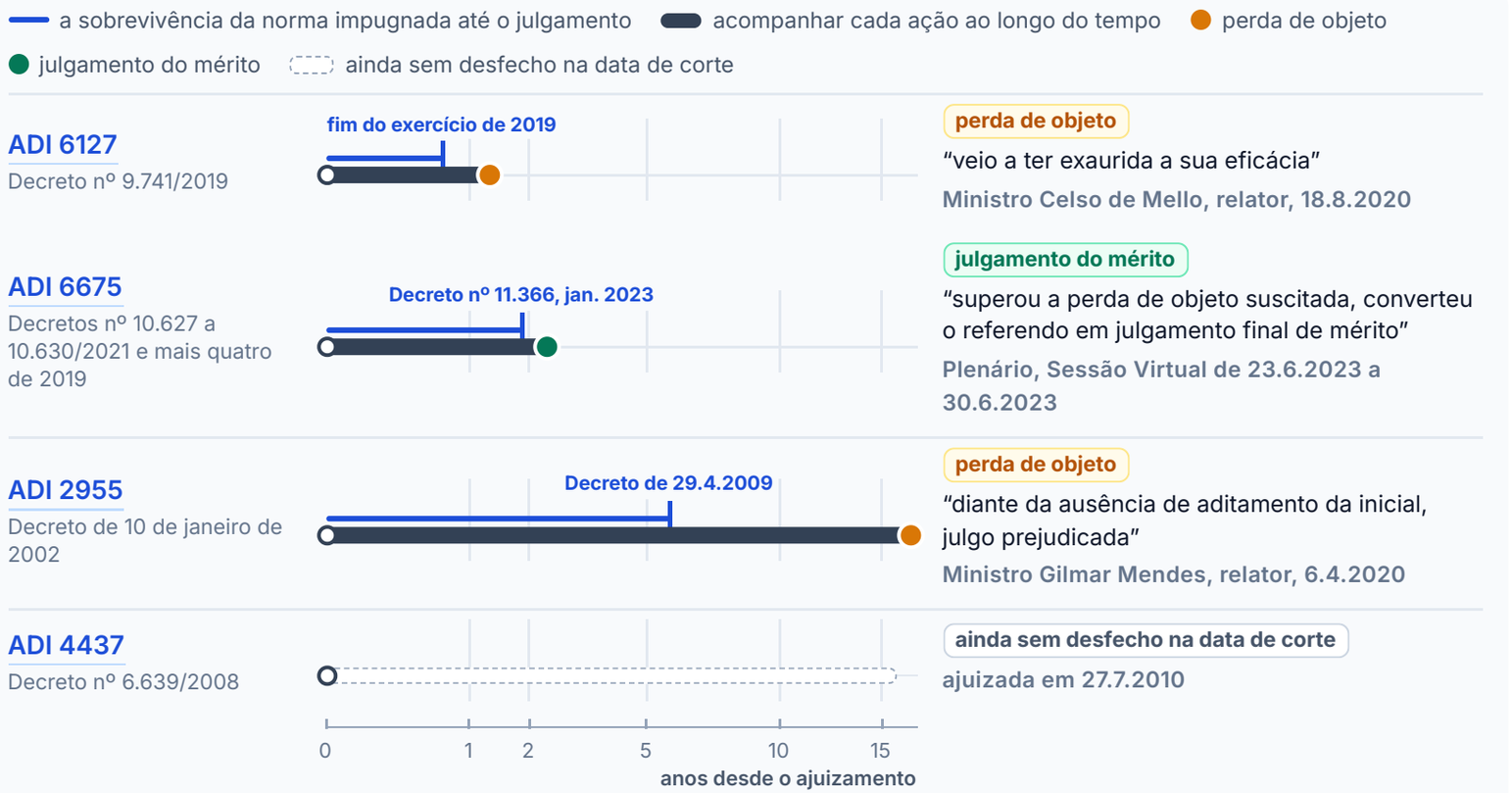
Acompanhou 225 ações do ajuizamento até a decisão ou até 14 de maio de 2026, separando as ajuizadas até 2018 das ajuizadas de 2019 a 2025.

RESULTADO

Cinco anos depois do ajuizamento, 26% das ações antigas tinham perdido o objeto e 4% tinham o mérito julgado. Nas recentes, 24% e 40%. A perda de objeto ficou praticamente igual. O mérito passou a chegar antes dela a partir do terceiro ano.

NOS AUTOS

Ainda não está na dissertação



FONTE Introdução, Seção 3.2, planilha das 242 ações, autos e leitura preliminar (232 ações, setembro de 2026)

BUSCA DO PONTO DE MUDANÇA

dirá, a partir dos próprios dados, se o tratamento das ações mudou e em que momento

O QUE FOI FEITO — leitura preliminar, 232 ações

Pôs as 194 decisões em ordem de data e testou cada ponto de corte, até achar o que mais separa o antes do depois.

RESULTADO

O corte caiu em outubro de 2020, com margem de abril de 2020 a maio de 2023. Antes dele, 21% das decisões eram do colegiado e 9% julgavam o mérito. Depois, 57% e 55%.

NOS AUTOS — Ainda não está na dissertação



Ministro Celso de Mello, relator, 18.8.2020

ADI 6127 ADPF 582 ADPF 583 ADPF 595

Decreto nº 9.741/2019

"julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de seu objeto"

primeira decisão depois do corte

Plenário, Sessão Virtual de 2.10.2020 a 9.10.2020

ADI 5942

Decreto nº 9.355/2018

"O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta"

FONTE Seção 3.2, autos das ações no STF e leitura preliminar (232 ações, setembro de 2026)

TIPOLOGIA DOS FUNDAMENTOS DAS PETIÇÕES INICIAIS

permitirá verificar se a forma como o proponente apresenta o decreto, como ofensa direta à Constituição ou como excesso em relação à lei que ele regulamenta, antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa

O QUE FOI FEITO leitura preliminar, 232 ações

Mediu, por programa, traços das 220 petições iniciais legíveis, como o tamanho, os dispositivos da Constituição citados e se chamam o decreto de autônomo.

RESULTADO

As que morreram por ofensa reflexa eram as mais curtas, 17 páginas contra 40 nas que chegaram ao mérito, e as que mais chamavam o decreto de autônomo, 60% contra 46%. Parte da diferença de tamanho vem da forma de coleta dos autos. Nenhum tipo de inicial garante o mérito.

NOS AUTOS

Ainda não está na dissertação

como ofensa direta à Constituição

PETIÇÃO INICIAL

ADPF 964 · Rede Sustentabilidade

"O Decreto questionado viola de forma direta, na medida em que claramente eivado de desvio de finalidade, os princípios da impessoalidade e da moralidade (art. 37, caput)"

DECISÃO

Plenário, 10.5.2023

"Demonstrado o desvio de finalidade, impõe-se a procedência dos pedidos deduzidos nestas ADPF's."

voto da Relatora

"No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido formulado"

extrato de ata

como excesso em relação à lei que ele regulamenta

PETIÇÃO INICIAL

ADI 6398 · Partido Comunista do Brasil

"o Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, extrapolou o caráter meramente regulamentar da Lei n.º 13.982, de 2 de abril de 2020"

DECISÃO

Ministro Nunes Marques, relator, 8.11.2023

"As violações apontadas pelo requerente só podem ser aferidas mediante cotejo com atos infraconstitucionais, como a Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020."

"não conheço desta ação direta de inconstitucionalidade"

FONTE Seção 3.2, autos das ações no STF e leitura preliminar (232 ações, setembro de 2026)

Assimetria MP x Decretos

a natureza jurídico-política dos institutos | b arquitetura processual do controle concentrado | c condições de produção da pesquisa acadêmica

MP

A MP é o principal instrumento de controle da agenda legislativa no arranjo do presidencialismo de coalizão

(Da Ros, 2008; Pinho, 2018; Santos; Santana, 2024).

- Ao editar MP, o Presidente altera o status quo e transfere ao Congresso o ônus de reverter, além de trancar a pauta e comprimir o tempo de deliberação.
- Essa centralidade leva as minorias parlamentares derrotadas no processo político a recorrer sistematicamente ao controle concentrado.

X

DECRETOS

Decretos não têm rito de tramitação nem desfecho formal comparável ao das MPs.

> *"são elaborados em gabinetes fechados, sem publicidade alguma, libertos de qualquer fiscalização ou controle da sociedade"*
>
> ***"irrompe da noite para o dia"***
>
> (Mello, 2000 apud Reck; Müller, 2009, p. 94)

Se a explicação da assimetria é, em parte, a falta de casos de repercussão que se tornassem objeto de pesquisa, a literatura sobre decretos deveria crescer de forma mensurável nos próximos anos, porque esses casos agora existem.

- O julgamento das arguições sobre o decreto de graça em 2023
- O uso intensivo de decretos em matéria de armas (Prudente Ribeiro, 2023), saúde e meio ambiente entre 2019 e 2022
- O contencioso sobre decretos de intervenção federal

O corpus registra um primeiro sinal desse movimento em Silva e Oliveira (2025).

A invisibilidade acadêmica do decreto presidencial importa porque recai sobre um ato que não passa pelo Congresso e contra o qual só o controle concentrado oferece veto de alcance geral sem depender da maioria.

FONTE Seção 2.3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Afinal, o que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

A ação contra um decreto presidencial tenderia a morrer afogada em procedimentos, numa lista de obstáculos técnicos que impede o Tribunal de examinar o ato como possível ameaça à ordem constitucional enquanto ele está em vigor.

Se o mérito dos decretos presidenciais passa despercebido pelo STF, a quem cabe proteger a cidadania, resta um imenso vácuo sobre políticas públicas como saúde, meio ambiente, segurança e impostos. O resultado pode se configurar em um déficit de controle democrático.

O Supremo diminuiu os obstáculos procedimentais quando a crise atravessou a Praça dos Três Poderes e ameaçou o Judiciário, batendo à sua porta.

	AÇÕES	DECRETO	O QUE A AÇÃO TRATA	ANTES	POSIÇÃO DE VIRADA DO STF
10/5 2023	ADPF 964 965 966 967	**Decreto de 21 de abril de 2022**	a graça constitucional concedida ao então deputado Daniel Silveira Considerações finais	**o Supremo, até então, controlava os decretos de clemência apenas pelos limites expressos da Constituição** Introdução, ADI nº 2.795 e ADI nº 5.874	**declarou inconstitucional, por desvio de finalidade, o decreto de graça** Plenário, 10.5.2023, Introdução **ADPF nº 964 a 967**
16/6 2023 Ainda não está na dissertação	ADC 39 ADI 1625	**Decreto nº 2.100, de 20 de dezembro de 1996**	a denúncia à Convenção nº 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a qual dispõe sobre o término da relação de trabalho por iniciativa do empregador ADI 1625, ementa	**antes endossava a tese de que a denúncia poderia ser unilateral** ADI 1625, memória de caso, 22.8.2024	**Necessidade de participação do Congresso Nacional.** **Efeitos prospectivos.** ADC 39, ementa e extrato de ata, sessão virtual de 9 a 16.6.2023
30/6 2023 Ainda não está na dissertação	ADI 6134 6675 6676 6677 6680 6695 ADPF 581 586	**Decretos nº 9.785 e 9.797, de 2019, e nº 10.627 a 10.630, de 2021**	Decretos Presidenciais que dispõem sobre aquisição, cadastro, registro, posse e porte de armas de fogo, acessórios e munições ADI 6675, ementa	a jurisprudência desta Suprema Corte, ordinariamente, reconhece a **prejudicialidade** de ações do controle concentrado de constitucionalidade em hipóteses nas quais o diploma normativo questionado foi revogado ADI 6675, voto da Relatora, Min. Rosa Weber	**superou a perda de objeto suscitada, converteu o referendo em julgamento final de mérito** Extrato de ata, sessão virtual de 23 a 30.6.2023

OBSTÁCULOS À CONSTRUÇÃO DO CORPUS PROCESSUAL

Nas planilhas públicas faltam 806 números de ações que, pela numeração, devem ter terminado antes de 2000, sem aviso desse corte nas próprias planilhas. A classificação da legislação questionada é caótica e mistura a norma impugnada com leis citadas de passagem. Um decreto presidencial comum pode aparecer como “decreto-lei”.

REFERÊNCIAS Silva e Oliveira (2025) Clève (2014) Considerações finais, Introdução e autos das ações no STF

Referências

ALVES, Marcia Fernanda. **A conformação jurídico-constitucional da situação de excepcionalidade no Brasil e o controle judicial do STF frente às medidas de emergência sanitária e à necessária proteção aos direitos fundamentais**. 2022. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2022. Disponível em: https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/3340. Acesso em: 27 out. 2026.

AMORIM NETO, Octavio; TAFNER, Paulo. Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle legislativo das medidas provisórias. **Dados – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1, p. 5-38, 2002. DOI: 10.1590/S0011-52582002000100001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/dados/a/N5brw9nQzrR5qx3ZjMbtMBr/. Acesso em: 26 maio 2026.

ARIAS, Carmem. Um estudo sobre as medidas provisórias no Brasil. **Revista Mediações**, Londrina, v. 6, n. 2, p. 29-53, jul./dez. 2001. DOI: 10.5433/2176-6665.2001v6n2p29. Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/9120. Acesso em: 26 maio 2026.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 12 set. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029/DF**. Relator: Min. Luiz Fux, 8 de março de 2012. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 125, 27 jun. 2012. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur211240/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.127/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber. Redator do acórdão: Min. Edson Fachin, 15 de outubro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 94, 11 maio 2016. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur347865/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.363/DF (referendo na medida cautelar)**. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 17 de abril de 2020. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 24 nov. 2020. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur436850/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 964/DF, nº 965/DF, nº 966/DF e nº 967/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber, 10 de maio de 2023. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17 ago. 2023. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur484731/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Mandado de Segurança nº 27.931/DF (medida liminar)**. Relator: Min. Celso de Mello, 27 de março de 2009. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho111908/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRAZILIAN Supreme Court: Direct Action of Unconstitutionality No. 6363, 17 April 2020. **International Labor Rights Case Law**, Leiden, v. 7, n. 3, p. 276-277, 2021. DOI: 10.1163/24056901-07030005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/intlrcl7&id=275. Acesso em: 3 jun. 2026.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. **Temas de direito constitucional**. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

DA ROS, Luciano. Poder de decreto e accountability horizontal: dinâmica institucional dos três poderes e medidas provisórias no Brasil pós-1988. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 16, n. 31, p. 143-160, nov. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/TdxYML4gvDyvPbw33GMLMXM/. Acesso em: 26 maio 2026.

DIAS, Mateus Nunes dos Santos Ferreira. **O controle de constitucionalidade de decretos presidenciais**: sistematização e parâmetros. 2024. 168 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. Disponível em: https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/5089. Acesso em: 1 out. 2026.

DORNELES, Leandro do Amaral D.; JAHN, Vitor Kaiser; SIMON, Pedro Fülber. Banalização das medidas provisórias como risco à democracia: análise constitucional das medidas provisórias editadas em matéria trabalhista no marco pós-reforma. **Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas**, Pouso Alegre, v. 37, n. 2, p. 107-127, jul./dez. 2021. Disponível em: https://revista.fdsm.edu.br/index.php/revistafdsm/article/view/413. Acesso em: 26 maio 2026.

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. The rules of inference. **The University of Chicago Law Review**, Chicago, v. 69, n. 1, p. 1-133, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1600349. Acesso em: 22 set. 2026.

FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. **Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.

FIRTH, David. Bias reduction of maximum likelihood estimates. **Biometrika**, Oxford, v. 80, n. 1, p. 27-38, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1093/biomet/80.1.27. Acesso em: 22 set. 2026.

GASPARDO, Murilo; SANTOS, Letícia Rezende; MARCHIONI, Artur. Avaliação legislativa das reformas trabalhistas promovidas por meio de medidas provisórias no Governo Bolsonaro. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 19, e2323, 2023. DOI: 10.1590/2317-6172202323. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/6zPfkvcD8BsBrDXKPNqYBgM/. Acesso em: 26 maio 2026.

GONTIJO, Ludmila M. Carabeth. A medida provisória e o Estado Democrático de Direito: o controle de constitucionalidade dos requisitos de relevância e urgência. **Revista do Centro Acadêmico Afonso Pena**, Belo Horizonte, v. 11, p. 203-240, 2005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/rvadctoao11&id=211. Acesso em: 3 jun. 2026.

LOUREIRO, Ythalo Frota. Comentário sobre medidas provisórias. **Pensar: Revista de Ciências Jurídicas**, Fortaleza, v. 5, n. 5, p. 23-36, fev. 2000. Disponível em: https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/1106. Acesso em: 26 maio 2026.

OLIVEIRA, Clarice G.; AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Medida provisória e controle de constitucionalidade: relevância, urgência e pertinência temática. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 7, n. 3, p. 748-763, 2017 Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5030. Acesso em: 26 maio 2026.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, London, v. 372, n71, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmj.n71. Acesso em: 22 set. 2026.

PEREIRA, Gabrielle Tatith; LUNARDI, Fabrício Castagna; CORREIA, Pedro Miguel Alves Ribeiro. Bicameralismo e tramitação de medidas provisórias: o papel do Senado Federal como ator institucional com poder de veto. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 20, e2438, 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/WZFsz8ppXGzmsL9Y8mxtwgf/. Acesso em: 26 maio 2026.

PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de. Medidas provisórias e políticas públicas: uma análise do papel do Congresso Nacional nas políticas de saúde no governo Dilma (2011-2016). **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 8, n. 3, p. 54-74, 2018. Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4765. Acesso em: 26 maio 2026.

PRUDENTE RIBEIRO, Ítalo. **Entre o autoritarismo e a legalidade**: uso das medidas provisórias na governabilidade do presidencialismo à Bolsonaro (2019-2022). 2023. 141 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/items/dd4971ea-89f6-43b9-a810-535481241b24. Acesso em: 14 out. 2026.

RECK, Janriê Rodrigues; MÜLLER, Caroline. A figura do "decreto" no direito brasileiro e seus principais problemas: uma breve análise a partir de casos concretos. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, n. 32, p. 92-112, jul./dez. 2009. Disponível em: https://seer.unisc.br/index.php/direito/article/view/1185. Acesso em: 26 maio 2026.

RIBEIRO, Leandro Molhano; MUNIZ, Mariana Novotny. Imaginação, transgressão e formalização: ações do Congresso e do STF na definição de regras de tramitação de medidas provisórias. **Revista Estudos Institucionais**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 155-183, jan./abr. 2020a. Disponível em: https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/464. Acesso em: 26 maio 2026.

RIBEIRO, Leandro Molhano; MUNIZ, Mariana Novotny. Judicialização descentralizada e individualizada da política: mudanças nas regras de tramitação de medidas provisórias a partir da Emenda Constitucional 32. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 10, n. 1, p. 154-174, 2020b. Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/6587. Acesso em: 26 maio 2026.

SANTOS, Diogo de Almeida Viana; SANTANA, Guilherme Saldanha. Medidas provisórias e estabilidade democrática: a ação legislativa do Executivo para produzir governança eficaz diante de um Legislativo hostil no Brasil. **Revista Brasileira de Direito**, Passo Fundo, v. 20, n. 1, e2334, 2024. Disponível em: https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/2334. Acesso em: 26 maio 2026. Publicado em inglês sob o título "Provisional Measures and democratic stability: the usage of executive orders to produce governance with a hostile legislative in Brazil"; dados coletados até agosto de 2009.

SILVA, André Luiz Will da; OLIVEIRA, Cláudio Ladeira de. A graça constitucional e a revisão judicial de atos do Poder Executivo: uma análise do caso Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 12, n. 2, e508, maio/ago. 2025. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/reinvco12&id=339. Acesso em: 3 jun. 2026.

SILVEIRA, Daniel Barile da. O Supremo Tribunal Federal e seu poder contramajoritário sobre as medidas provisórias. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 68-109, 2016. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/17018. Acesso em: 26 maio 2026. O periódico grafa a autoria como "Daniel Barile da Silveira Correio".

SQUEFF, Tatiana Cardoso; D'AQUINO, Lúcia Souza; TARGA, Maria Luiza Baillo. O império das medidas provisórias e a proteção do mercado no Brasil em tempos de pandemia. **Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política**, Temuco, v. 11, n. 2, p. 9-43, dez. 2020. Disponível em: https://derechoycienciapolitica.uct.cl/index.php/RDCP/es/article/view/1184. Acesso em: 26 maio 2026.

VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogerio; CUNHA, Brenda; AMARAL, Thiago Bottino do. Medidas provisórias após a EC 32/2001: um diagnóstico jurídico da regulação social no Brasil. **Revista Opinião Jurídica**, Fortaleza, ano 18, n. 27, p. 71-90, jan./abr. 2020. DOI: 10.12662/2447-6641oj.v18i27.p71-90.2020. Disponível em: https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/view/2194. Acesso em: 26 maio 2026.

WIELEWICKI, Luís A. G. A medida provisória segundo a mais recente doutrina e jurisprudência do STF: uma análise de seus pressupostos. **A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional**, Curitiba, ano 2, n. 5, p. 67-87, 2000. Disponível em: https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/776. Acesso em: 26 maio 2026. O registro eletrônico do periódico atribui ao texto o ano de 2007, data do seu carregamento no sistema; adota-se aqui o ano do fascículo impresso, tal como indexado no LexML.

NOTAS

6. Uma busca restrita em excesso também devolve poucos resultados, e por isso Bramer et al. (2018) recomendam conferir se a estratégia recupera estudos relevantes já conhecidos. A recomendação vem da área da saúde, como o próprio PRISMA 2020, e é aplicada aqui por tratar da lógica da busca, e não do objeto pesquisado.
14. O presidencialismo de coalizão, na formulação de Abranches (1988) e em sua releitura posterior (Abranches, 2018), é o modelo político brasileiro que combina o sistema presidencialista, o federalismo e a necessidade de o presidente articular uma coalizão multipartidária no Congresso para assegurar maioria parlamentar e condições de governabilidade.
17. Disponível em: https://osf.io/anwdy/. Acesso em: 29 out. 2026.
20. Disponível em: https://osf.io/8krpv/. Acesso em: 29 out. 2026.